

복무감사

「취업규칙」 등 위반 직원 복무감사 결과 보고

2022. 6.

감 사 실
기 획 감 사 팀



목 차



I . 감사실시 개요	1
1. 감사종류(근거)	1
2. 감사목적	1
3. 감사범위	1
4. 감사기간	1
5. 감사대상 직원 인적사항	2
6. 감사반 편성 및 업무분장 등	2
7. 사건 관련 주요 진행경과	3
II . 감사실시 결과	4
1. 조치요구 현황	4
2. 조치요구 명세	4
3. 문제점 및 조치할 사항	5
III . 참조할 사항	24

I. 감사실시 개요

1. 감사종류(근거)

- ☐ 복무감사(「감사규정 시행요강」 제51조부터 제53조까지, 2022년도 연간 자체감사계획에 긴급하게 반영)

2. 감사목적

- ☐ △△△△△ ◎◎◎ ☆☆(x급)*의 성희롱 등 비위행위에 대한 ‘감사의뢰’ 공문(2022. 4. 7.자 <<<<< 발송)이 접수되어
 - * 2022. 4. 7.자로 직무대기 발령(「인사발령(직무대기)」, 인재경영실-2249)
- 위 직원의 「취업규칙」 등 관련내규 위반여부 조사 및 감사 결과 조치요구를 위하여 복무감사 실시

3. 감사범위

- ☐ ◎◎◎ ☆☆(x급)의 팀원급 직원들을 대상으로 한 직장 내 성희롱 및 부적절한 언행 등에 대한 「취업규칙」, 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 등 관련내규 위반 여부

4. 감사기간

- ☐ 2022. 4. 12.(화) ~ 27.(수)*, (12영업일)
 - * 최초 기간은 2022.4.12~ 20.이었으나 추가제보 및 조사 대상 직원 확대 등에 따라 5영업일 연장(「취업규칙 등 위반 직원 복무감사」 실시 계획 변경, 감사실-1254, 2022.4.21.)

5. 감사대상 직원 인적사항

□ ◎ ◎ ◎ (x급)

- 출생 및 학력 : 19xx. x. x., xx대 졸업(19xx. x월)
- 주소 : △△ △△△ △△△ △△△△△△△ △△△동 △△△호
- 경력 : 19xx. x. x. 입사 후 ○○○○(現※※※※※※※※), ∞∞
∞∞(現∞∞∞∞∞∞∞) 등에서 채권관리업무, 국유재산관리
업무를 주로 수행 하였으며 2016년 이후부터는 본사
◇◇◇◇◇◇◇◇(現◇◇◇◇◇◇◇◇) 등에서 가계채권관리 및
부점기획 업무 등을 주로 수행함

6. 감사반 편성 및 업무분장 등

가. 감사반 편성 및 업무분장

감 사 인	업무분장 주요내용	비 고
팀 장 노주일	○ 감사 총괄	반장
팀 장 박하선	○ 취업규칙 등 위반 직원 조사	
감사역 신동준		주무
감사역 하지혜		

나. 감사인의 제척/회피 검토 (「감사규정」 제9조 및 「감사인 행동요강」 제4조)

제척·회피 사유	검토 결과
1. 혈연 등 개인적인 연고나 경제적 이해관계 여부	(해당사항 없음)
2. 감사대상 업무의 의사결정 과정에 직·간접적 관여 여부	(해당사항 없음)

7. 사건 관련 주요 진행경과

- ☐ 2022. 2. 14. ▲▲▲▲, ○○○ ☆☆의 성희롱 발언 등에 대한 고충 접수
 - * □□□ ◁◁◁(♀♀♀) 외 7명이 ▲▲▲ ♡♡♡ b b에게 고충신청
- ☐ 2022. 4. 7. ≪≪≪≪≪로부터 '감사의뢰' 공문 접수
 - * ○○○ ☆☆의 하급 직원들을 대상으로 한 성희롱 발언 등에 대해 관련 내규 위반여부 감사의뢰
 - “ ○○○ ☆☆(x급) 직무대기 발령
 - * 「인사발령(직무대기)」 (인재경영실-2249, 2022.4.7.)
- ☐ 2022. 4. 10. 추가 제보 접수(2건)
 - * 과거 ○○○ ☆☆의 하급직원에 대한 폭행, 폭언 등
- ☐ 2022. 4. 12. 「취업규칙등 위반 직원 복무감사」 착수
 - * 감사기간 : 2022. 4. 12. ~ 20. (7영업일)
- ☐ 2022. 4. 21. 「취업규칙 등 위반 직원 복무감사」 실시 계획 변경
 - * 감사기간 연장(7영업일 → 12영업일)
- ☐ 2022. 4. 12. 피해자 및 관계직원 개별면담(총 14명)
~ 4. 26.
- ☐ 2022. 4. 27. ○○○ ☆☆(x급) 문답 실시
- ☐ 2022. 5. 18. 감사 자문 의뢰(☆☆ 법률사무소, 노무법인 ▼▼)

II. 감사실시 결과

1. 조치요구 현황

가. 총괄 현황

(단위 : 건)

구 분	합계	조치요구						
		변상	징계	시정	주의	개선	권고	통보
합 계	1	-	1	-	-	-	-	-

나. 유형별 감사 성과

구 분	재정상 조치	신분상 조치	제도개선 조치 (개선·권고·통보)		
			법령	내규	기타
합 계	-	징계 1명	-	-	-

2. 조치요구 명세

연번	제 목	종 류	대 상 자	감 사 인
(1)	「취업규칙」 등 위반	중징계(정직)	○○○○(x급)	박하선 신동준 하지혜

3. 문제점 및 조치할 사항

조치요구서 - 1

징 계 요 구

1. 제 목 : 「취업규칙」 등 위반
2. 조치부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 : 인재경영실 ○○○○ ☆☆(x급, 직무대기)

가. 관련자 개요

위 관련자는 2019년 2월 1일부터 ♡♡♡♡♡1) ♡♡♡♡♡ ☆☆으로 근무하며 부점 기획업무, 본부 직무교육 업무, 공공기관 인수채권 재기지원 등의 업무 등을 총괄하였다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

i) 내규 준수 및 복무 기본자세 관련

「취업규칙」 제3조 및 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다) 제8조에 따르면 임직원은 공사의 법령·정관·내규를 준수하며 질서를 존중하고 생활화하여야 한다고 되어 있다.

1) 2022. 2. 1.일자 조직개편에 따라 △△△△△로 부서 명칭 변경

ii) 직장 내 성희롱 관련

‘성희롱’의 정의는 「양성평등기본법」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」(이하 “남녀고용평등법”이라 한다), 「국가인권위원회법」에 규정되어 있는데 이 중 특히, 남녀고용평등법 제2조 제2호에 따르면 ‘직장 내 성희롱’이란 ‘사업주·상급자 또는 근로자가 직장 내의 지위를 이용하거나, 업무와 관련하여 다른 근로자에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하거나 성적 언동 또는 그 밖의 요구 등에 따르지 아니하였다는 이유로 근로조건 및 고용에서 불이익을 주는 것’이라고 되어 있다.

그리고 「취업규칙」 제52조 제1항에 따르면 직원은 직장 내 성희롱·성폭력에 해당하는 행위를 하여서는 안 된다고 되어 있으며, 공사는 이를 예방하기 위한 조치로 「양성평등기본법」 제31조 제1항2)에 근거하여 「성희롱·성폭력 예방세칙」을 제정·운영하고 있다.

한편, 「인사규정」 제44조 제10호에 따르면 성폭력, 성희롱, 성매매 등 그 밖에 성(性) 관련 위법행위를 한 직원을 징계대상으로 하고 있고 같은 규정 제48조에서는 징계위원회가 성(性) 관련 위법행위에 대해 징계양정을 의결하는 경우, 아래 별표 6의5 ‘성(性) 관련 위법행위자에 관한 징계양정 기준’을 별도로 적용하도록 되어 있으며 성(性) 관련 위법행위자는 포상으로 인한 징계 감경 대상에서도 제외³⁾되는 등 일반적인 비위행위 보다 더욱 엄격하게 판단하고 있다.

2) 「양성평등기본법」 제31조(성희롱 예방교육 등 방지조치) 제1항에 따르면 국가기관등의 장과 사용자는 성희롱을 방지하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 성희롱 예방교육의 실시, 자체 예방지침의 마련, 성희롱 사건이 발생한 경우 재발방지대책의 수립·시행 등의 필요한 조치를 하여야 한다고 되어 있음

3) 「인사규정」 제49조(포상자에 대한 징계양정 감경) 제2항 제2호에 따르면 성폭력, 성희롱, 성매매 등 그 밖에 성(性) 관련 위법행위를 사유로 징계처분 요구 또는 징계의결 요구된 직원에 대해서는 포상자에 대한 징계양정 감경을 적용할 수 없다고 되어 있음

[인사규정 별표 6의5] 성(性) 관련 위법행위자에 관한 징계양정 기준

구분	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄(업무상 위력 등에 의한 성폭력범죄 및 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력 범죄로 한정한다)	면직	면직	면직 · 정직	정직
나. 가목 외의 성폭력범죄	면직	면직	정직	감봉 · 견책
다. 「양성평등기본법」 제3조 제2호에 따른 성희롱	면직	면직	정직	감봉 · 견책
라. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조 제1항 제1호에 따른 성매매	면직	면직 · 정직	정직 · 감봉	견책

더욱이 관련자는 소속부서의 기획관리☆☆으로서 직장 내 성희롱 발생을 방지하고 성희롱이 발생하지 않도록 예방하여야 할 의무가 강조되는 지위에 있다.

iii) 관리자로서의 부적절한 발언 등 품위훼손 관련

「취업규칙」 제4조에 따르면 직원은 자기의 신분과 지위를 인식하여 공사의 신용과 명예를 손상시키는 일이 없도록 하여야 한다고 되어 있고, 행동강령 제7조에 따르면 임직원은 건전한 언행으로 개인의 품위와 공사의 명예를 유지·발전시킬 수 있도록 노력하여야 한다고 되어 있으며, 「인권경영 이행세칙」 제18조에 따르면 임직원은 상호 간에 존중해야 할 의무가 있다고 되어 있다.

더욱이, 관련자는 소속부서의 기획관리☆☆으로서 부서원들을 관리·감독하는 위치에 있을 뿐만 아니라 부서 운영 전반을 관리하는 자로서 제반 법령 및 내규를 철저히 준수하여야 함은 물론, 일상생활에서도 타의 모범을 보여야 함이 마땅하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 <<<<<로부터 접수된 ‘감사의뢰’⁴⁾ 공문의 신고내용을 바탕으로 관련자와 같은 부서·팀에 근무하고 있거나 과거 근무한 이력이 있는 직원 총 14명(가나다順)⁵⁾에 대한 개별면담 조사(진술 확보 및 증거자료 수집)와 관련자 대상 문답 등 감사를 진행한 결과, 다음과 같이 관련자의 비위행위가 확인되었다.

이) 관리자로서 하급자를 대상으로 한 성희롱 발언 등

관련자는 2019. 7. 2.부터 2022. 2. 10. 까지 약 2년 6개월 동안 [표 1]과 같이 다수의 부서 직원을 상대로 회식자리, 사무실, 회사 인근 카페 등에서 최소 7차례의 성희롱 발언을 한 것으로 드러났다.

4) ▲▲▲▲으로 신고된 내용을 바탕으로 <<<<<에서는 ‘감사의뢰’(2022.4.7.) 문서를 작성하여 자체 감사를 요청(2022.4.11.)

5) ○○○(♂♂♂, 20xx년 ◆월 입사, xx년생, 여), ●●●(♂♂♂, 20xx년 ①월 입사, xx년생, 여), ○○○(♀♀♀, 20xx년 ▣월 입사, xx년생, 여), ◇◇◇(♂♂♂, 20xx년 ●월 입사, xx년생, 여) ◆◆◆(♂♂♂, 20xx년 ●월 입사, xx년생, 여), □□□(♂♂♂, 20xx년 ●월 입사, xx년생, 여), ■■■(♀♀♀, 20xx년 ●월 입사, xx년생, 여), △△△(♂♂♂, 20xx년 ●월 입사, xx년생, 남) ▲▲▲(♂♂♂, 20xx년 ①월 입사, xx년생, 남), ▽▽▽(♀♀♀, 20xx년 ▣월 입사, xx년생, 남) ▼▼▼(♂♂♂, 20xx년 ●월 입사, xx년생, 여), ★★*(♂♂♂, 20xx년 ●월 입사, xx년생, 남), ☆☆☆(♂♂♂, 20xx년 ●월 입사, xx년생, 여), ※※※(♀♀♀, 20xx년 ①월 입사, xx년생, 여)

[표 1] 관련자의 성희롱 발언 내역 및 조사결과

순번	성희롱 발언 당시 정황 및 내용	관련자 인정여부	조사결과 근거* (직·간접 경험 여부)
1	(시기 / 장소) '19.7.2. / 회식자리(동래역 근처 식당) (참석자) ※※※(여), ★★*(남), ●●●(여) (요약) 여성 직원이 있는 저녁 술 자리에서 본인의 성기능 과시 (상세) 후배직원들과(여2, 남2) 저녁 술자리에서 '내가 키는 작지만, 밤에는 죽여준다, 끝내 준다, 침대에서 어? 마누라가?' 라고 발언	기억 없음	※※※ 진술 (직접) ★★* 진술 (직접)
2	(시기 / 장소) '19년~21년 기간 동안 팀원들과의 회식자리 등 (수 차례) (참석자) (전, 현) 팀원들 (요약) 본인의 과거 성경험 발언 (상세) 과거 돈이 없어서 경비 아르바이트를 하던 시절 여자친구가 도시락을 싸와서 경비 아르바이트를 하는 좁은 공간에서 성관계를 가졌다는 내용 ※ ◇◇◇ ◇◇◇은 관련자 발언 당시 '☆☆님 그만이야기하세요! 더 이상 듣고 싶지 않아요' 라고 이야기 함 → (관련자 주장) 위 여자친구가 현재의 와이프이며 와이프를 만난 옛날이야기를 하다가 자연스럽게 나온 이야기임	인정	신고서**(◆◆◆) (직접) ○○○ 진술 (직접) ◇◇◇ 진술 (직접) □□□ 진술 (간접)
3	(시기 / 장소) '20.3.10. 오후 7시 이후 / 관련자 차량 안 (참석자) ☆☆☆(여), ○○○(여), ★★*(남) (요약) 데이트를 할 때 자가용을 이용하면 모텔비를 아낀다는 발언 (상세) 외곽(양산시)에 있는 회식 장소로 이동 중 본인의 차량에서 동승한 직원들에게(여2, 남1) '차가 있으면 모텔비를 아낀다, 남자들이 이런 멀리까지 맛집을 왜 같이 가겠냐, 가다가 으스스한 곳에 세우고 잠시 쉬었다가고 그러는 것이다' 발언	기억 없음	☆☆☆ 진술 (직접) ○○○ 진술 (직접) △△△ 진술 (직접) ●●● 진술 (간접) □□□ 진술 (간접) 카톡대화(☆☆☆)

순번	성희롱 발언 당시 정황 및 내용	관련자 인정여부	조사결과 근거* (직·간접 경험 여부)
4	(시기 / 장소) '20.11.10 회식자리(◇◇◇) '19년말 또는 '20년초 사무실 등 수차례 (참석자) ☆☆☆(여), ○○○(여) 등 팀원 (요약) ♀♀♀ 여성 직원에게 몸에 붙는 옷을 입고 다니라는 발언 (상세) 사무실에서 ○○○ <◇◇◇>에게 '남자친구가 왜 없는줄 아냐', '남자친구를 사귀고 싶으면 옷을 몸에 딱 달라붙게 입고 다녀라' 발언 회식자리에서 ☆☆☆ <◇◇◇>에게 '남자친구가 백수냐, 공사에 좀 모지리인 총각들이 많은데, 내일부터 몸매가 부각되는 옷을 입고 와서 꼬셔라' 발언	불인정	☆☆☆ 진술 (직접) ○○○ 진술 (직접) 신고서(◆◆◆) (직접) ★★★ 진술 (직접) □□□ 진술 (간접) ◇◇◇ 진술 (간접) 카톡대화(☆☆☆)
5	(시기 / 장소) '21.11.16 오후1시반~2시 사무실 (참석자) 팀원 및 부서원 일부 (요약) 병원을 가야해서 휴가를 써야한다는 ♀♀♀ 여성 팀원에게 '이쁜이 수술'하러 가냐는 발언 (상세) 근무시간에 ○○○ <◇◇◇>이 병원 진료를 위해 일주일 정도 휴가를 써야 될 거 같다고 관련자에게 말하자 근무시간에 직원들이 있는 사무실에서 '니는 회사를 놀러 오냐?', '왜? 이쁜이 수술 하러가냐?', '병가 내라' 발언 → (관련자 주장) 이빠지는 수술, 이쁜이가 되는 수술의 의미로 눈, 코 수술 등의 성형수술을 말한 것이라 주장	불인정	○○○ 진술 (직접) ▲▲▲ 진술 (직접) □□□ 진술 (간접) ●●● 진술 (간접) ◇◇◇ 진술 (간접) ☆☆☆ 진술 (간접) 카톡대화(○○○)
6	(시기 / 장소) '22.2.10 팀 점심 이후 / 인근카페 (참석자) □□□(여), ◇◇◇(여), ■■■(여) (요약) 결혼하면 어차피 벗은 몸을 보여줄텐데 무슨 의미가 있냐는 발언 (상세) 팀 점심(☆☆, 여직원 4명) 이후 사무실 인근 카페에서 이야기를 하다가, ◆◆◆ <◇◇◇>이 어린시절 부모님이 팔에 흉터가 생기지 않도록 BCG주사를 엉덩이에 맞추셨다고 말하자 관련자가 '어차피 결혼하면 엉덩이에 있는 것, 뒤에 있는 것을 다 볼 텐데 무슨 의미가 있냐', '얼굴이 중요하다'고 발언	일부 인정	신고서(◆◆◆) (직접) □□□ 진술 (직접) ◇◇◇ 진술 (직접) ■■■ 진술 (직접)

순번	성희롱 발언 당시 정황 및 내용	관련자 인정여부	조사결과 근거* (직·간접 경험 여부)
7	(시기 / 장소) 2021년 초 / 팀 회식자리 (참석자) 팀원 다수	불인정	신고서(◆◆◆◆) (직접) □□□ 진술(간접)
	(요약) 딸이 많으면 생리대가 화장실에 쌓여 있다는 발언		
	(상세) ▲▲▲ 꽃씨가 결혼을 하여 팀원들과 함께 자녀 계획에 대해 이야기 하는 상황에서 ◆◆◆ ◁◁◁이 딸이 좋다고 하니 관련자가 아들이 좋다고 하며, ▲▲▲ 꽃씨에게 주변에 딸이 두 명인 사람의 이야기를 예를 들면서 그 집은 ‘화장실에 가면 생리대가 쌓여 있다’, ‘너는 그런 화장실에 들어가고 싶냐’ 발언		

* 관련자의 발언을 직접 목격하고 진술한 경우 ‘직접’으로, 당시 관련자의 발언 내용을 전해 듣고 진술한 경우 ‘간접’으로 표기함

** □□□ ◁◁◁(♠♠♠) 외 7명이 ▲▲▲▲ ♡♡♡ b b b b에게 고충 신청하여 작성된 내용임

관련자는 [표 1] 상의 발언에 대하여 ‘일부 인정’하거나 ‘불인정’, 혹은 ‘기억나지 않는다’고 답변하고 있으나 직장 내 성희롱 사건은 피해자의 진술 외에는 별다른 증거가 없는 경우가 많으므로 관련 판례⁶⁾는 피해자의 진술이 구체적이고 일관된다면 진술의 신빙성을 인정하고 있으며 이를

6) 관련자는 2022.4.27. 문답에서 2번 발언(본인의 성경험)에 대해 해당 내용의 이야기가 나온 것 자체는 인정하였으며 5번 발언(이뿐이 수술 발언)에 대해서는 발언 자체는 인정하나 전혀 다른 의미로 사용하였다고 진술하였고, 6번 발언(벗은 몸을 보여주게 된다는 발언)에 대해 여자는 신체 중 가장 중요한 부분이 얼굴이니 신경을 써야한다는 취지로 말한 것 뿐이라며 일부에 대해서만 인정함

7) 관련 판례

구분	주요내용
서울고등법원 2011. 7. 7. 선고 2011누3199 판결	피해자 이○○이 작성한 “내가 겪은 취재일지”는 그 세부내용의 묘사가 매우 구체적이고 풍부하며, 실제 경험하지 않고서는 표현할 수 없는 내용들이 기재되어 있고, 일부 과장된 측면이 없지 않으나 당시의 감정 상태가 자연스럽게 드러나 있음
서울행정법원 2012. 4. 27. 선고 2011구합34863 판결	원고의 성희롱 행위에 대하여 피해자들이 제출한 탄원서 등의 내용이 구체적이면서 상세한데다가, 박○○는 중앙노동위원회 심문회의 및 이 법정에서 원고의 성희롱적 언행을 구체적이고 일관되게 진술하거나 증언하였는바, 피해자들의 앞서 본 바와 같은 진정 등의 내용은 사실로 여겨짐
서울행정법원 2012. 7. 19. 선고 2012구합7042 판결	직장 내 성희롱의 성격상 피해자들이 상사의 비위행위에 관하여 쉽게 진술하기 어려움에도 참가인이 조사한 판촉 직원 8명 모두 원고의 비위사실에 대하여 비교적 구체적이고 상세하게 언급하면서 참기 어려운 성적 굴욕감 내지 혐오감을 느꼈다고 진술하고 있어 그 진술의 신빙성을 쉽게 배제할 수 없음

뒷받침할 수 있는 피해자의 기록, 동료 직원의 진술서 등 정황증거 내지는 간접증거 등을 중요하게 다루고 있다.

이와 관련하여 개별 면담을 통해 확인된 관련자의 발언은 대부분 중복되거나 유사하고 현장에 있었던 직원들이 당시 상황에 대하여 구체적이고 상세하게 진술하고 있을 뿐만 아니라, 해당 발언을 전해들은 간접경험자의 진술 및 피해자 등이 관련자의 발언에 대하여 동료직원 또는 지인과 나눈 SNS 대화 기록 등 간접증거를 통해 당시 정황을 확인할 수 있어 관련자의 발언을 사실로 인정하기에 부족함이 없는 것으로 판단된다.⁸⁾

그러나 위 발언이 ‘직장 내 성희롱’으로 성립되기 위해서는 ① 행위자와 피해자가 관련 법률에서 정하는 범위에 있어야 하고 ② 지위 또는 업무 관련성이 있는 상태에서 ③ 성적 언동으로 인해 ④ 피해자인 상대방에게 성적 굴욕감 또는 혐오감 등 불쾌한 감정을 유발했는지 여부가 확인되어야 하는데 이를 각 항목별로 검토한 결과는 다음과 같다.

ㄱ) 행위자(가해자)와 상대방(피해자)에 대한 법률적 요건 충족 여부

「양성평등기본법」에서 말하는 성희롱 행위자의 범주에는 공공기관의 종사자 및 사용자 또는 근로자가 포함되는 바, 관련자는 공사에 고용되어 △△△△△ 기획관리팀 ☆☆으로 근무하였던 자로서 행위자 요건을 충족하고

남녀고용평등법에서는 성희롱의 상대방을 근로자로 한정하여 규율하고 있지만 「양성평등기본법」은 이를 더 넓게 해석하여 근로자로 특정하지 않고 있는 바, 해당 발언은 공사에 고용된 ☆☆과 팀원들 간

8) ☆☆ 법률사무소, 노무법인 ▼▼ 공통 자문 의견

발생한 사안인 만큼 어느 법에 따르든 요건을 충족한다.

ㄴ) 지위의 이용 또는 업무관련성 여부

위 발언은 팀원에 대한 평가 및 관리 권한을 가지고 있는 ☆☆☆인
관련자가 팀원들을 대상으로 한 것이므로 직장 내 지위를 이용한 것은
명백히 인정된다.

그리고 해당 발언은 [표 2]와 같이 대부분 퇴근 후 회식장소에서 발생
하였고 일부가 점심시간(휴게시간) 중 카페, 근무시간 중 사무실에서 발생한
것으로 조사되었는데

[표 2] 관련자의 성희롱 발언 발생시간, 장소

순번	성희롱 발언(요약)	발생시간, 장소
1	여성 직원이 있는 저녁 술 자리에서 본인의 성기능 과시	퇴근 후, 회식자리
2	본인의 과거 성경험 발언	퇴근 후, 회식자리
3	데이트를 할 때 자가용을 이용하면 모텔비를 아낀다는 발언	퇴근 후 회식자리 이동 중
4	ㄹㄹㄹ 여성 직원에게 몸에 붙는 옷을 입고 다니라는 발언	퇴근 후, 회식자리
5	병원을 가야해서 휴가를 써야한다는 ㄹㄹㄹ 여성 팀원에게 '이쁜이 수술'하러 가냐는 발언	근무시간 중, 사무실
6	결혼하면 어차피 벗은 몸을 보여줄텐데 무슨 의미가 있냐는 발언	점심시간 식사 후 회사 인근 카페
7	딸이 많으면 생리대가 화장실에 쌓여 있다는 발언	퇴근 후, 회식자리

근무시간 중 사무실에서 이루어진 일은 직접적으로 업무관련성이 인정
되기에 부족함이 없고, 근무시간 외 또는 업무공간 외의 장소에서 일어

난 일이라 할지라도 직장 내 성희롱은 직위를 가지고 만나는 관계에서 발생한 일까지 확장되어 인정⁹⁾되기 때문에 이 경우에도 업무관련성은 인정되는 것으로 판단된다.

특히, 해당 부서인 △△△△△의 경우 타 부서에 비해 공무원 직원의 비중이 높는데¹⁰⁾ 공무원 직원은 일반관리직 직원과 달리 지역이동 제한 등 부서배치가 다소 자유롭지 못하다는 점 등을 감안할 때 관련자가 주도(혹은 참여)하여 이루어지는 회식자리는 직장 내 관계에 비추어 피해자들이 그 참석 여부를 개인의 의지에 따라 결정하기 어려운 입장이었을 것으로 헤아려지므로 업무관련성을 인정함이 타당하다.¹¹⁾

ㄷ) 성적 언동(言動) 여부

관련 판례(대법원 2018. 4. 12. 선고 2017두74702 판결)에 따르면 성적 언동이란 남녀 간의 육체적 관계나 남성 또는 여성의 신체적 특징과

9) 성희롱시정권고결정례집 제1집 132쪽 (2007.04.11, 결정 06-진차-0000010)

성희롱의 발생영역인 업무 또는 그 밖의 관계라 함은 반드시 그 종사자의 근무시간이나 근무영역에서만 발생하는 관계만을 뜻하는 것이 아니며, 법에 의한 제재의 대상이 되는 성희롱은 그 종사자의 직위를 가지고 만나는 관계에서 발생한 일이나 특히 그 직위로 인하여 특별한 신뢰를 두게 되는 관계에서 발생한 일까지 확장되어야 함

10) 2022. 5월 기준 가계지원본부 내 부서별 공무원 인원 비율

구분	가계기획처	△△△△△	기금관리처	채권인수처	조세채권관리처	합계
전체*	28명	32명	38명	24명	42명	164명
공무직	2명(7%)	6명(19%)	6명(16%)	1명(14%)	6명(4%)	21명(13%)

* 일반관리직 + 공무직

11) 관련 판례

구분	주요내용
서울행정법원 2002.8.12. 선고 2002구합36737	술을 마시면서 사적인 이야기를 하였다고 하더라도 순수한 사적 목적으로 이루어졌다고 보기 어려워 호프집에서의 성희롱의 업무 관련성 인정
대법원 2006.12.21. 선고 2005두 13414	어떠한 성적 언동이 업무관련성이 인정되는지 여부는 쌍방 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위의 내용 및 정도 등의 구체적 사정을 참작하여 판단하여야 함

관련된 육체적·언어적·시각적 행위로서 사회공동체의 건전한 상식과 관행에 비추어 볼 때 객관적으로 상대방(피해자)과 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람으로 하여금 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 할 수 있는 행위를 의미하고 이 때, 행위자(가해자)의 성적 동기나 의도는 필요하지 않다고 보고 있으며, 「양성평등기본법」과 남녀고용평등법에서도 마찬가지로 행위자(가해자)의 고의 여부를 성희롱의 성립 요건으로 하지 않고 있다.

따라서 [표 3]과 같이 관련자의 순번1~7의 발언은 모두 성행위를 연상시키거나 성행위를 전제하는 발언으로 판단되므로 이는 성적 언동에 해당되는 것으로 보여진다.

[표 3] 관련자 발언의 성적 언동 해당 여부

순번	해당여부	주요 내용
1	여	여성 직원이 있는 저녁 술 자리에서 본인의 성기능 과시 “잠자리, 성경험에 관한 내용”으로서 성행위를 연상시키는 발언 ※ 성경험 관련 인권위 결정 사례 [인권위 14진정0600000, 인권위 14진정0906300]
2	여	본인의 과거 성경험 발언 “잠자리, 성경험에 관한 내용”으로서 성행위를 연상시키는 발언 관련자는 구체적 묘사나 설명 같은 것을 한 적이 없다며 혐의를 부인하나 국가인권위원회에서는 성관계에 대해 공공연히 이야기하거나 성관계를 암시하는 듯한 언동을 한 것도 성적 언동에 해당한다고 판단[인권위 07진차600]
3	여	데이트를 할 때 자가용을 이용하면 모텔비를 아낀다는 발언 “잠자리, 성경험에 관한 내용”으로서 성행위를 연상시키는 발언 ※ 호텔 관련 인권위 결정 사례 [인권위 15진정0592300]
4	여	♂♂♂ 여성 직원에게 몸에 붙는 옷을 입고 다니라는 발언

순번	해당여부	주요 내용
		‘몸에 붙는 옷’은 여성의 특정한 신체 부위(가슴, 엉덩이 등)와 관련하여 성적 매력을 부각시키게 하는 복장을 의미하는바, 단순히 의상의 한 형태의 의미를 넘어서 여성의 신체를 눈요깃거리나 성적 관조의 대상으로 삼는 상징적 의미가 담겨 있음 ※ 여성 복장 관련 인권위 결정 사례 [인권위 17진정0583700][인권위 19진정0280400][인권위 12진정0181000]
5	여	병원을 가야해서 휴가를 써야한다는 ♀♀♀ 여성 팀원에게 ‘이쁜이 수술’하러 가냐는 발언 소위 이쁜이수술은 여성의 질경을 축소하는 수술로서 성행위 시 성감 향상 효과가 있는 것으로 알려져 있으며 성행위를 연상시키는 발언에 해당 관련자는 눈이나 코 등 성형수술을 한다고 생각하고 이빠지는 수술이란 의미로 표현하였다고 하나, 설령 그것이 사실이라 하더라도 관련자의 의도와는 별개로 피해자가 이쁜이 수술에 관해 일반적인 통념을 바탕으로 이해한 것에 대해 지극히 자의적으로 해석하였음을 가정하여도 성적 언동이 아니라 할 수는 없음 한편, 피해자 및 관련자의 진술에 따르면 관련자는 위 발언 후 피해자를 다시 불러 이쁜이 수술이라고 한 것은 눈수술, 코수술을 이야기한 것이라며 발언의 의미를 재설명하였고 이로써 관련자는 이쁜이 수술의 의미를 이미 알고 있었던 것으로 보여지며, 문제가 될 수 있는 것을 인지한 후 뒤늦게 수습하고자 한 것으로 판단됨
6	여	결혼하면 어차피 벗은 몸을 보여줄텐데 무슨 의미가 있냐는 발언 “잠자리, 성경험에 관한 내용”으로서 성행위를 연상시키는 발언에 해당
7	여	딸이 많으면 생리대가 화장실에 쌓여 있다는 발언 여성의 월경은 우리나라의 성문화에서는 관습적으로 금기시되고 숨겨야 하는 대상으로 인식되어 왔기 때문에 이와 직접 관련된 생리대 역시 여전히 많은 여성들에게 있어서는 이성에게 공공연히 드러내놓고 취급하기 어려운 물품으로 인식되어 있음 결국 이는 여성의 성기능에 관한 내용으로서 성행위를 전제하는 발언에 해당함 [인권위 07-진차-0000089]

ㄷ) 상대방(피해자)에게 성적 굴욕감 또는 혐오감을 유발했는지 여부

‘성적 굴욕감 또는 혐오감’이란 성적 언동 등으로 상대방이 느끼는 불쾌한 감정을 의미하는데, 관련자의 발언에 대해 피해자들은 [표 4]와

같이 ‘불쾌하고 기분이 나빴다’, ‘기분이 더러웠다’, ‘수치스러웠다’, ‘너무 불안하고 힘들었다’ 등 직접적으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 표현하고 있어 관련자의 발언이 피해자에게 성적 굴욕감 또는 혐오감을 유발했다는 사실은 피해자들의 진술에 비추어 볼 때 넉넉히 인정된다.

[표 4] 관련자 발언에 대한 성적 굴욕감 또는 혐오감 표현

순번	주요 내용
1	여성 직원이 있는 저녁 술 자리에서 본인의 성기능 과시 불쾌하고 기분 나쁨(※※※)
2	본인의 과거 성경험 발언 그만 듣고 싶고 불편함(◇◇◇), 불편하고 불쾌함(◆◆◆)
3	데이트를 할 때 자가용을 이용하면 모텔비를 아낀다는 발언 수치스럽고 무서움(☆☆☆)
4	♂♂♂ 여성 직원에게 몸에 붙는 옷을 입고 다니라는 발언 불쾌하고 기분 나빴으며 기분 더러움(☆☆☆), 불편하고 불쾌함(◆◆◆)
5	병원을 가야해서 휴가를 써야한다는 ♂♂♂ 여성 팀원에게 ‘이쁜이 수술’하러 가냐는 발언 너무 불안하고 힘들어서 꿈에서도 ☆☆☆이 나왔고, 과호흡이 와서 지하철역 앞에 서 있었던 적도 있음. 회사를 그만둘까 생각도 했으나 생업이 달려 있어 회사를 그만두지 못하고 힘들었음(○○○)
6	결혼하면 어차피 벗은 몸을 보여줄텐데 무슨 의미가 있냐는 발언 기분 나쁨(□□□) 의아했고 부적절하다고 생각했으며 부모님이 들었다면 속상해했을 것임(◆◆◆)
7	딸이 많으면 생리대가 화장실에 쌓여 있다는 발언 여자형제만 있는 가족을 비하한다고 생각했으며, 상당히 불쾌감을 느꼈음(◆◆◆)

ㄱ) 소결

위와 같이 확인된 관련자의 발언은 「양성평등기본법」 제3조 제2호와 남녀고용평등법 제2조 제2호 등에서 규정하는 ‘직장 내 성희롱(언어적)’에

해당하여 「취업규칙」 제52조 제1항을 위반한 것으로 인정되고 더불어 ①관련자가 피해 직원들의 직속 상급자인 ☆☆이었던 점, ②비위행위가 다수의 피해자에게 상당기간 수차례 행해졌다는 점을 감안하여 판단할 필요가 있다.

ii) 관리자로서의 부적절한 발언·행위 등 품위훼손 관련

관련자는 2019. 2. 1.~2022. 4. 6. 기간 동안 △△△△△(舊 △△△△ △△△) 기획관리☆☆으로 근무하면서 당시 팀원인 ☆☆☆ ◁◁◁◁(♠♠♠), ●●● ♣♣(◀급) 등 다수의 하급직원들에게 아래와 같이 부적절한 발언 및 행위를 한 것으로 드러났다.

ㄱ) 팀원을 대상으로 한 부적절한 발언

관련자는 2020년경 다른 부서의 직원들이 함께 탑승하고 있던 엘리베이터 안에서 회식장소 이동 수단에 관한 대화를 하던 중 ☆☆☆ ◁◁ ◁◁(♠♠♠)에게 ‘너는 뇌에 우동사리가 들었냐?’라고 한 적이 있고, 보고서가 마음에 들지 않는다는 이유로 ●●● ♣♣(◀급)에게 ‘맞아야 하니 마우스피스를 끼고 오라’고 하는 등, 평소 팀원들의 업무처리가 마음에 들지 않을 경우, ‘대가리가 비었니’, ‘뺨을 좀 맞자’, ‘뒷통수를 맞아야 정신을 차리겠니?’, ‘주먹으로 맞아야 정신을 차리겠니?’, ‘얼차려를 받아야 하니 내일 트레이닝 복을 입고 와라’, ‘몽둥이로 맞을래?’, ‘권투 글러브를 가지고 와라’ 등의 거친 표현을 빈번하게 사용한 것으로 확인되었다.

이에 대해 관련자는 2022. 4. 27. 실시한 문답에서 개인적으로 친분이 있다고 생각한 남성 직원에게 ‘너 그러다가 가루된다’, ‘내일 쪼그려

뛰기를 할거니까 체육복을 입고오라'는 표현 정도는 한 적이 있으나 이 발언은 친한 직원에 대하여 편하게 농담한 것이고, ▲▲▲ ♡♡(◀급)와 ○○○ ◁◁◁◁(♡♡♡)도 역시 '내일 권투 글러브를 가지고와라! 나랑 한번 해보자'는 식의 농담을 건넨 사실은 있다고 진술하였다.

그러나 ●●● ♡♡(◀급)는 관련자가 본인을 비롯한 여러 명의 팀원에게 위와 같이 부적절하다고 판단되는 발언을 자주 했다고 진술하였으며, ○○○ ◁◁◁◁(♡♡♡), ☆☆☆ ◁◁◁◁(♡♡♡) 및 △△△ ◁◁◁(♡♡♡)도 관련자가 과격한 말을 빈번하게 했었다고 밝히는 등 전·현 팀원들 대부분의 진술에 따르면 관련자가 팀원들을 대상으로 위와 같은 과격한 발언들을 자주 사용했다는 것을 확인할 수 있다.

다만, ○○○ ☎☎(☎급), ▲▲▲ ♡♡(◀급), ☒☒☒ ♡♡(◀급)와 같이 관련자의 과격한 표현을 농담으로 생각해 심각하게 받아들이지 않았다고 진술한 직원도 일부 있으나, ☆☆☆ ◁◁◁◁(♡♡♡)은 이에 대해 기분이 나빴었다고 진술했으며 ○○○ ◁◁◁◁(♡♡♡)은 관련자를 조심할 필요가 있는 것으로 생각했었다고 진술하는 등 관련자의 거친 언행을 불편해하는 직원들 또한 다수 확인되었다.

결국, 관련자의 주장대로 해당 발언들이 본인에게는 농담이었다 하더라도 평가 및 관리 권한을 가진 ☆☆으로서 팀원들에게 수시로 부적절한 발언을 한 사실은 충분히 인정된다.

ㄴ) 술자리 강요와 술자리 전후 게임 관련

관련자와 근무한 전·현 팀원들의 진술에 따르면 관련자는 코로나19 확산

전까지는 팀원들과 주 1회 이상의 잦은 술자리¹²⁾를 가졌던 것으로 보이며, 술자리 전 또는 술자리 중 게임(양궁, 농구, 사다리게임 등)을 진행하여 게임에서 패한 1~2명이 당일 저녁식사 또는 술자리 비용 등을 부담하도록 한 사실이 확인되었다.

또한 술자리에서도 수시로 게임¹³⁾을 진행, 게임에서 패한 직원이 사비 1만원을 내는 방식으로 일정금액을 적립하여 해당 회식비용을 충당하거나, 혹은 1등을 한 직원이 적립금을 모두 가져가도록 한 사실이 있었다.

이에 대해 관련자는 2022. 4. 27. 실시한 문답에서, 위 사실을 인정하면서도 게임은 사전에 직원들의 동의를 구했었고 따라서 직원들이 자발적으로 참여한 것이라 진술한 바 있다.

그러나 [표 5] 직원들의 진술 내용을 살펴보면, 게임에 자발적으로 참여했으며 문제가 없었다는 진술이 일부 확인되지만 대다수의 직원은 ‘거절하기 어려웠다’, ‘어쩔 수 없었다’, ‘부담스러웠다’고 했으며, 특히 상대적으로 급여가 적은 ♀♀♀ 직원들은 술자리 참석이나 술값 계산이 강요¹⁴⁾되는 분위기에 대해 상당한 스트레스를 받고 있었음이 확인되는

12) ○○○ ◁◁◁(♀♀♀)은 일주일에 1~2차례 팀회식을 했다고 진술하였고, ●●● ♂♂♂(♂♂♂)는 1주일에 한번 정도 팀회식을 했다고 진술하였음, 또한 ☆☆☆ ◁◁◁(♀♀♀)은 2주에 한번 정도 팀 회식을 했다고 진술하였으며 △△△ ◁◁◁(♀♀♀)은 한 달에 한 두번의 팀 회식을 했다고 진술하는 등 회식의 빈도수에는 조금씩 차이가 있지만 팀회식이 잦았다는 사실은 공통적으로 확인됨

13) 일명 ‘타이타닉 게임’으로 참석자 전원이 1만원씩 테이블에 올려놓은 뒤 맥주잔 위에 소주잔을 띄워놓고 소주를 조금씩 따라서 잔이 가라앉으면 마지막으로 소주를 따른 사람이 소주와 맥주가 섞인 잔의 술을 마시고 순차적으로 탈락하는 방식의 게임으로 관련자는 2022. 4. 27. 문답에서 5번 회식하면 3~4번은 해당 게임을 한 것 같다고 진술하였으며, ○○○ ◁◁◁(♀♀♀)은 게임에 수십차례 참여했다고 진술하였고 ☆☆☆ ◁◁◁(♀♀♀)은 술자리에 가면 늘 술게임을 했다고 진술한 것으로 미루어 볼 때 관련자는 빈번하게 위 게임을 진행했던 사실이 확인됨

14) 회식에 참석하지 않고 운동하러 간 직원에게 연락해 결국 운동 후 합류하게 하거나 [●●● ♂♂♂(♂♂♂) 진술], 회식 참석이 어렵다는 팀원에게 그냥 차를 놓고 회식에 합류

등 ♣♣♣ 직원들로부터 부정적인 진술이 집중되었다.

[표 5] 술자리 게임 관련 진술 내역

<☆☆☆ ◁◁◁◁>

사전에 동의를 구할 때도 있었지만 ☆☆, 팀원의 관계에서 거절하기 어려웠음(신고서)

술값을 내는 것이 부담스럽고 마음이 힘들었으며 술자리에서 빠지기가 심리적으로 어려웠음(진술서)

<▼▼▼▼ ◁◁◁◁>

돈내기가 이상하고 불편했지만 어쩔 수 없었음(신고서)

이상하고 특이했음(진술서)

<◆◆◆◆ ◁◁◁◁>

참여하고 싶지 않았으나 어쩔 수 없이 돈을 걸고 술 게임에 참여하였음(신고서)

<●●●● ♣♣>

거절하기 어려웠음(진술서)

저는 운이 좋아 게임에서 별로 진 적이 없어 비용부담이 덜했지만 특정 ♣♣♣의 지출이 많아서 꽤 스트레스를 받았던 것으로 알고 있음(진술서)

<○○○ ◁◁◁◁>

거의 매번 술자리마다 게임을 해서 수 십 차례 게임을 했고 비용이 부담이 되었음

☆☆☆과 부담스럽다는 이야기를 많이 함(진술서)

<□□□ ◁◁◁◁>

직원들은 거부할 수가 없었다는 말을 들었음(진술서)

<★★★ ♣♣>

♣♣♣이 술값을 내게 되는 것이 부담스럽다는 말을 하는 것을 들었음(진술서)

<△△△ ◁◁◁◁>

7~8번 게임에 참여했으며 불합리하다든지 그런 특별한 생각은 없었음(진술서)

<▲▲▲ ♣♣>

♣♣♣ 직원들이 돈을 써서 재참가를 하는 등 적극적인 모습을 보였고 강압적인 분위기가 아니었음(진술서)

<◎◎◎ ☎☎>

☆☆님이 사전에 동의를 구했으며 친목을 도모하기 위한 게임 정도로 기억됨(진술서)

하라고 하는[★★★ ♣♣(◀금) 진술] 등 술자리 거절이 쉽게 허락되지 않는 정황이 일부 확인되며, ☆☆☆ ◁◁◁◁(♣♣♣)의 진술에 따르면 술자리 참석에 강압적인 느낌을 받았고 본인[☆☆☆ ◁◁◁◁(♣♣♣)]이 사정이 있어 술자리에 빠지자 본인의 불참석을 사유로 다시 술자리를 가지는 일이 있어 심리적으로 술자리에 빠지기가 어려웠으며 이후부터는 예약된 운동이나 개인 약속을 취소하고 술자리에 참석한 적이 있다고 진술하였음

따라서 상기 내용을 종합하여 판단해 보면 해당 팀의 회식이나 게임이 직원들 사이의 간극을 좁히고 소통을 위한 방법으로 활용되었다 하더라도, 팀원들이 이를 거부할 수 없었거나 부담이 되었던 상황이라면 결국 근무환경의 악화를 초래하였다고 볼 수 있으며, 또한 많은 술자리에서 술을 마시는 목적으로 현금을 걸고 하는 게임이 관리자인 ☆☆의 주도하에 행해졌다는 사실은 부적절한 행위로 품위훼손 행위에 해당된다고 판단된다.

ㄷ) 소결

관련자의 팀원을 대상으로 한 부적절한 발언과 술자리 강요, 술자리 전·후 게임 등의 행위는 소속 직원에 대한 관리·감독 책임은 물론 복무에 있어 타의 모범을 보여야 할 관리자급 직원으로서 품위를 훼손한 언행에 해당하여, 「취업규칙」 제4조, 행동강령 제7조 및 「인권경영 이행세칙」 제18조를 위반한 것으로 인정된다.

[관련자 의견] 관련 진술의 상당 부분이 관련자 본인과 여러 이유로 감정이 좋지 않는 사람들이 한 것으로 느껴지며 이런 사람들의 진술이 본인을 평가하는 자료로 사용되어서는 안 된다고 생각한다고 진술하였고, 관련자는 스스로 평균에 해당하는 괜찮은 사람이라 생각해 왔는데 이제 와서 보니 지금까지 착각을 하고 있었던 것 같고 오히려 나쁜 쪽에 위치해 있었던 것 같다는 생각이 들었다고 진술하였다.

iii) 결론

위와 같이 확인된 관련자의 부서 직원들을 대상으로 한 언어적 성희롱과 관리자로서의 부적절한 언행 등의 품위훼손 행위는 「인사규정」 제44조 제1호,

제5호 및 제10호의 징계사유¹⁵⁾에 해당된다.

아울러, 관련자는 다수의 직원이 관련자의 성희롱 발언과 품위훼손 행위에 대해 구체적이고 일관성 있게 진술하고 있음에도 불구하고 대부분의 내용을 부인하였다. 또한 관련자의 언행으로 인해 ○○○ ◁◁◁◁(♀♀♀)은 퇴사까지 고려하였다고 진술하였으며 ●●● ♀♀(◀급)는 출근하는 것이 힘들어 차라리 자신이 교통사고가 났으면 좋겠다고 생각한 적도 있다고 말하는 등, 다수의 피해자들이 고통과 어려움을 토로하고 있는 상황에서 관련자는 상기 진술한 의견에 비추어 볼 때 본인의 언행에 대해 반성하는 태도와 뉘우치는 모습이 부족하였으며 이러한 점 또한 충분히 고려할 필요성이 있다고 판단된다.

4. 조치할 사항

사장은 하급직원에 대한 언어적 성희롱, 관리자로서 부적절한 언행으로 품위를 훼손하는 등 「취업규칙」 제4조, 제52조 제1항, 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제7조, 제8조 및 「인권경영 이행세칙」 제18조를 위반한 ○○○ ☆☆(x급)에 대하여 「인사규정」 제52조에 따라 중징계(정직) 처분하시기 바랍니다.(징계)

15) 「인사규정」 제44조(징계대상)

1. 법령, 관계규정 또는 감독기관 등의 지시·명령·처분 등을 위반한 직원
5. 공사의 여러 규정, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 공사 내의 질서를 문란케 한 직원
10. 성폭력, 성희롱, 성매매 등 그 밖에 성(性) 관련 위법행위를 한 직원

III. 참고할 사항

감사의뢰 공문 접수(2022. 4. 7.) 후 관련자에 대한 감사기간 중 ○○○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○(○급, ○○○○, 이하 “○○○○”이라 한다), ○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○(○급, 이하 “○○○○○○○○○○”라 한다)으로부터 과거 ○○○○ ☆☆(x급)에게 뺨, 정강이 등을 폭행당했고 폭언 및 욕설을 들은 적이 있어 관련자를 엄벌해달라는 내용의 탄원서(2022. 4. 10.)가 각각 접수되었다.

이에 탄원서에 기재되어 있는 과거 관련자의 폭행 사건의 진상을 규명하고 다른 직원에 대한 추가적인 폭행 행위가 있었는지 여부를 확인하기 위해 직원 면담을 확대하여 실시한 결과 탄원서에 기재된 폭행 행위 이외에도 [표 6] 5~6번과 같이 2건의 폭행 사실을 추가로 확인하였다.

[표 6] 관련자의 폭행 행위 관련 세부 내역

순번	접수 경로	시 기	내 용	관련자 인정여부	증빙여부
1	탄원서	2012년 초 ○○○○○○○○○○ 회식자리	회식자리에서 관련자가 당시 신입 직원이던 ○○○○에게 상급자를 잘 챙기지 않는다는 이유로 욕설을 하고 뺨을 때림	불인정	목격자 증언(녹취)
2		2012년	운전 중인 ○○○○에게 관련자가 뒷자리에서 머리, 목, 등에 발길질을 함	기억 없음	-
3		2013년 ○○○○○○○○○○ 내	관련자가 ○○○○에게 지속적으로 폭언을 하였으며 회의실 안쪽에서 발로 정강이를 걷어침	기억 없음	-
4		'19.3.5. 7시 이후 ○○○○ 소재 ○○○○○ 횡집 (사내 ○○○대 동문회)	관련자가 ○○○○의 뺨을 때리고 '승진을 못하게 막아버리겠다' 등 폭언을 함	불인정	목격자 증언(진술)

순번	접수 경로	시 기	내 용	관련자 인정여부	증빙여부
5	추가 직원 면담	'20.4.23 회식자리	관련자가 ●●● ♡♡(◀급)의 머리를 꿀밤과 밀치는 사이 정도의 강도로 가격 당일 관련자가 근무시간 중 경영 평가 관련 업무 중 실수로 혼내고, 퇴근 이후 헬스PT수업으로 회식에 참석하지 않은 ●●● ♡♡(◀급)를 수업이 끝나자마자 회식자리로 호출 하여 또 혼내는 상황	기억 없음	●●● 진술(직접) ○○○ 진술(간접)
6		2020년 회식	○○○ ◁◁◁(♡♡♡)은 회식자리 에서 술에 취해있는 상태로 관련자 에게 발로 정강이를 차인 적이 있는데, 당시 상황이 정확히 기억은 나지 않으나 맞고 나서 당시 기분이 나빠 친구들에게 이야기 함	기억 없음	○○○ 진술(직접)

i) 탄원서 상의 폭행 행위 관련

탄원서 상의 내용을 토대로 당시 동석했던 직원 조사 결과 다음과 같은 내용이 확인되었다. 2012년 초 ♡♡♡♡♡ 회식자리에서 관련자가 ■■■의 뺨을 때린 행위(1번)에 대해 동석했던 ♡♡♡♡♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡(℥ 급)은 휴대전화를 통한 조사과정¹⁶⁾에서 '당시 그러한 사실이 있었다'고 하며 '있어서는 안 되는 일이었고 이러한 행위가 일어나기 전에 미리 방지하지 못해 미안하며 ■■■에게는 굉장히 힘든 일이었을 것'이라고 진술하였다.

또한 2019년 3월 5일 부산 ◇◇◇ 소재 식당(상호명: ◆◆◆횃집)에서 있었던 사내 ∞∞대학교 동문회 자리에서 관련자가 ■■■의 뺨을 때린 행위(4번)에 대해 이 자리에 동석했던 ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ∇∇∇ ㉟(㉟급)은 대면조사¹⁷⁾ 과정에서 '이를 근거리에서 목격했고, 당시 너무 놀랐고 충격적

16) 2022. 4. 26. 오후 3시 3분 ~ 10분

이었으며 당사자가 매우 억울해하고 울분에 차있었던 것으로 기억한다'고 진술하였다.

■■■■과 ■■■■는 탄원서에 당시 상황과 감정을 구체적으로 기술하였으며, 위와 같이 해당 폭행 행위를 목격한 직원이 각각 존재하고, 이 직원들의 기억에 따른 진술이 탄원서의 내용과 거의 일치하므로 ■■■■과 ■■■■의 주장은 신빙성이 매우 높아 사실로 보여지며 직원에 대한 폭행은 「인사규정」 제44조 제1호, 제5호의 징계사유에 해당한다.

한편, 관련자는 2022. 4. 27. 실시한 문답에서 이에 대해 너무 오래된 일이라 기억이 잘 나지 않고 ■■■■과 ■■■■ 모두 본인과는 관계가 좋지 않은 직원이었다고 진술한 사실이 있다.

ii) 징계사유의 시효 관련

「인사규정」 제44조의2 제1항에 따르면 징계는 징계사유가 발생한 날로부터 3년을 경과한 때에는 이를 해서는 안 된다고 되어 있고 같은 조 제3항 제1호에 따르면 대내외 감사 및 조사가 착수되면 징계사유의 시효는 정지된다고 되어 있는데,

[표 6] 1~4번 폭행 행위의 발생일은 본 건 감사 착수일(2022. 4. 12.)을 기준으로 이미 3년이 경과¹⁷⁾한 바, 징계대상에 해당되는 비위 행위지만 징계 조치요구는 할 수 없는 것으로 판단된다.

17) 2022. 4. 21. 오후 6시 ~ 8시

18) 1~3번의 경우 약 10년이 지난 행위로 징계사유의 시효(3년)가 상당기간 경과하였으며 4번의 경우 감사착수일인 2022.4.12.에 징계사유의 시효가 정지되는 점을 감안해도 이미 1개월 이상 경과한 것으로 판단됨

iii) 추가로 확인된 관련자의 폭행 행위 관련

그러나 추가로 확인된 [표6] 5~6번의 경우 징계시효 내 사건으로, 관련자는 ①평소 회식이 잦은 편이므로 해당 행위가 발생한 장소(회식 자리)가 비교적 의외의 장소가 아니라는 점, ②근무시간 중 있던 일에 대해 관련자는 회식자리에서도 팀원들에 대한 훈계를 종종 했던 것으로 보이는 점, ③탄원서를 통해 접수된 1~4번 중 동일한 형태의 폭행 행위(3번)가 확인되어 직원의 정강이를 걷어차는 것이 관련자에게 전혀 예상할 수 없는 행위가 아니라는 점, ④●●● ♡♡(◀급, 5번 피해자)가 당시 동료 직원에게 관련자로부터 본인이 겪은 사실을 이야기한 것에 대한 동료의 진술이 있으며 ○○○ ◁◁◁(♡♡♡, 6번 피해자)이 지인과 6번 내용에 대해 나눈 SNS 대화 기록이 확인되는 등 간접증거를 통해 당시 정황을 확인할 수 있다는 점에 근거하여 볼 때 ●●● ♡♡(x급), ○○○ ◁◁◁(♡♡♡)의 진술의 증명력을 가볍게 배척하기는 어렵고 실제 폭행이 있었을 개연성이 높은 것으로 보여진다.

한편, 관련자는 2022. 4. 27. 실시한 문답에서 ●●● ♡♡(◀급), ○○○ ◁◁◁(♡♡♡)에 대해 폭행한 사실이 없으며 기억나는 일도 없다는 등 피해 직원들의 주장과는 상반되게 진술하고 있는데, 이에 대해서는 피해자들 외에 직접 목격자가 없어 일방적인 진술과 간접 증거만으로 [표6] 5~6번 행위를 징계사유에 해당하는 비위로 판단하기에는 다소 무리가 있다고 판단된다.

iv) 결론

대법원 판례¹⁹⁾에 따르면 ‘징계시효가 지난 비위행위라 하더라도 그러한 비위행위가 있었던 점을 징계양정의 판단자료로 삼는 것까지 금하는 것은 아니며 징계시효가 지난 비위행위도 징계양정에 있어서 참작자료로 할 수 있다’고 되어 있고 「인사규정」 제48조의2 제5항²⁰⁾에서는 징계양정 조정의 기준을 제시하고 있으므로, [표 6] 1~4번과 같이 징계 시효가 경과한 폭행 행위 및 [표 6] 5~6번과 같이 개연성이 높은 폭행 행위를 징계 대상자의 ‘평소 소행’ 등의 자료로 활용해 징계양정 판단 시 활용할 수 있을 것으로 보여진다.

붙임 : 1. 탄원서 각1부.

2. 관련 진술서 및 녹취 등. 1부. 끝.

19) 대법원 1995. 9. 5. 선고 94다52294 판결, 대법원 1999. 11. 26. 선고 98두10424 판결 등

20) 다음 각 호의 사안에 따라 징계양정을 조정하여 시행한다. 1. 징계대상자의 평소의 소행, 근무성적, 공적, 개선(改悛)의 정(情) 및 과거 징계사실의 유무